



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 15 safar 1429 – 22 février 2008

151^{ème} année

N° 16

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2008-13 du 18 février 2008 , modifiant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage	780
Loi n° 2008-14 du 18 février 2008 , modifiant et complétant la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes.....	780
Loi n° 2008-15 du 18 février 2008 , modifiant et complétant le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999	781

Conseil Constitutionnel

Avis n° 70-2007 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi organique modifiant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage	783
Avis n° 73-2007 du conseil constitutionnel , concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes	783

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2008-431 du 18 février 2008 , portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif	785
Maintien en activité dans le secteur public	785

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2008-433 du 18 février 2008, modifiant le décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006 définissant les cycles de formation des agents de forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local 785

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Rectificatif 786
Démission d'un notaire..... 786
Démission d'un interprète assermenté..... 786

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un directeur général..... 786
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 786

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Nomination d'un chargé de mission 786
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 786

Ministère des Finances

Décret n° 2008-439 du 18 février 2008, accordant à Monsieur Mohamed Ikbâl Souissi la prime d'investissement prévue par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... 786
Maintien en activité dans le secteur public..... 787
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 787

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Nomination de directeurs 787
Nomination de sous-directeurs..... 787

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination de directeurs régionaux..... 787
Nomination d'un chef de service 788

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Maintien en activité dans le secteur public..... 788

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Décret n° 2008-452 du 18 février 2008, fixant l'organigramme du centre international des technologies de l'environnement de Tunis 788
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 788

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Maintien en activité dans le secteur public..... 789
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 789

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées

Décret n° 2008-457 du 18 février 2008, modifiant et complétant le décret n° 95-21 du 5 janvier 1995, portant création du prix du Président de la République pour les droits de l'enfant..... 789

Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine

Décret n° 2008-458 du 18 février 2008, portant institution du Prix du Président de la République pour la maison de culture qui se distingue plus que les autres par son activité..... 790
Maintien en activité dans le secteur public..... 791

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalier	791
Nomination d'un chef de service	791
Maintien en activité dans le secteur public.....	791

Ministère de l'Education et de la Formation

Maintien en activité dans le secteur public.....	792
--	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de directeurs d'écoles et d'instituts supérieurs.....	792
--	-----

Loi organique n° 2008-13 du 18 février 2008, modifiant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa « e » de l'article 20 et les dispositions de l'article 28 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, modifiée et complétée par la loi n° 98-77 du 2 novembre 1998 et la loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 20 (alinéa « e » nouveau) - Les documents de voyage pour le pèlerinage à la Mecque et pour l'omra.

Article 28 (nouveau) - Le Tunisien désirant se rendre en pèlerinage à la Mecque ou en omra doit être muni d'un titre de voyage spécial.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 février 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14 février 2008.

Loi n° 2008-14 du 18 février 2008, modifiant et complétant la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 février 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14 février 2008.

Article premier - Sont abrogées, les dispositions du deuxième tiret de l'article 6, le deuxième tiret de l'alinéa premier et le troisième alinéa de l'article 11, l'alinéa premier de l'article 28, le deuxième tiret de l'article 29 et les articles 30, 32 et 34 de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (deuxième tiret nouveau) - Jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamné, en vertu d'un jugement définitif, pour un crime ou pour un délit de concussion, de détournement, de vol, d'escroquerie, de falsification, de faux, d'abus de confiance ou d'attentat à la pudeur, ou en raison de la perpétration de l'un des délits liés à la criminalité organisée ou au terrorisme, et ce, conformément aux énonciations du bulletin d'antécédents judiciaires n° 2, ou avoir bénéficié de la réhabilitation du chef des autres délits.

Article 11 (alinéa premier - deuxième tiret nouveau) - Jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamné, en vertu d'un jugement définitif, pour un crime ou pour un délit de concussion, de détournement, de vol, d'escroquerie, de falsification, de faux, d'abus de confiance ou d'attentat à la pudeur, ou en raison de la perpétration de l'un des délits liés à la criminalité organisée ou au terrorisme, et ce, conformément aux énonciations du bulletin d'antécédents judiciaires n° 2, ou avoir bénéficié de la réhabilitation du chef des autres délits.

Article 11 (troisième alinéa - nouveau) - L'employeur dispense, aux agents recrutés, une formation de base et continue, dans le domaine d'activité pour lequel le recrutement a été opéré, et ce, dans les espaces réservés par l'établissement concerné et par des formateurs relevant des écoles de la sûreté nationale, moyennant rémunération, et conformément à une convention conclue à cet effet. Le cycle de formation est sanctionné par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle remis par l'école concernée. Les programmes de formation et les conditions de délivrance dudit certificat sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 28 (alinéa premier - nouveau) - Les officiers de police judiciaire, visés à l'article 27 de la présente loi, peuvent contrôler les registres et les documents mentionnés à la présente loi et obtenir les informations nécessaires ainsi que les pièces justificatives, soit sur place, soit en convoquant, aux bureaux de l'administration, les personnes titulaires des autorisations.

Article 29 (deuxième tiret nouveau) - En cas de faute professionnelle lourde ou de manquement à l'une des obligations mentionnées aux articles 11 à 14 et 17 à 20 et à l'article 26 de la présente loi.

Article 30 (nouveau) - En cas de poursuites, engagées contre la personne physique titulaire de l'autorisation ou contre le représentant légal de la personne morale bénéficiaire de l'autorisation, le ministre de l'intérieur peut ordonner, par voie d'arrêté, la suspension provisoire de l'autorisation. L'autorisation est retirée, d'office, s'il est rendu contre la personne physique ou le représentant légal, non substitué, de la personne morale, une décision définitive portant condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au deuxième tiret de l'article 6 de la présente loi.

Article 32 (nouveau) - Sera punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars ou de l'une des deux peines seulement, toute personne physique ou représentant légal d'une personne morale qui exerce, sans autorisation, l'une des activités mentionnées à l'article premier de la présente loi, ou qui continue d'exercer ladite activité malgré la suspension ou le retrait de l'autorisation.

Article 34 (nouveau) - Sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars, tout agent qui ne remet pas la carte professionnelle ou la tenue de travail, mentionnées aux articles 13 et 14 de la présente loi, à la date de la cessation définitive du travail.

Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, un deuxième alinéa à l'article 9, un deuxième alinéa à l'article 26 et un article 36 dont la teneur suit :

Article 9 (deuxième alinéa) - Si, à la date de présentation de la demande, le demandeur de l'autorisation dirige des activités professionnelles ou commerciales diverses, il sera tenu d'exercer l'activité privée, objet de la demande d'autorisation, à travers une personne morale indépendante.

Article 26 (deuxième alinéa) - Les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, s'effectuent obligatoirement sous la protection et l'escorte des unités de sûreté qui en sont chargées et sont soumises au paiement d'un droit au profit du fonds d'acquisition d'équipements pour les forces de sûreté intérieure dont le montant et les modalités de recouvrement seront fixés par décret.

Article 36 - Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, sont dispensées de la condition prévue au deuxième tiret de l'article 6 de la présente loi, et ne seront tenues qu'à l'obligation d'établir l'absence d'antécédents judiciaires, conformément aux énonciations du bulletin d'antécédents judiciaires n° 3.

Art. 3 - La dénomination du chapitre V de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, est modifiée comme suit :

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et dispositions particulières

Art. 4 - Sont abrogées, les dispositions des articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-15 du 18 février 2008, modifiant et complétant le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article 55.8 et de l'article 92 et les dispositions du paragraphe a) de l'article 113.3 du code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 et remplacées par ce qui suit :

Article 55.8 (nouveau) - Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession et des engagements y afférents concernant une concession d'exploitation sont fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Article 92 (nouveau) - Aucun permis de recherche ne peut être octroyé à une entreprise qu'en association avec l'entreprise nationale. La convention particulière fixe le pourcentage de participation de l'entreprise nationale. Le ou les associé (s) de l'entreprise nationale supportent seuls les dépenses et risques de réalisation des activités de prospection et de recherche. Toutefois, l'entreprise nationale peut, dans certains cas, opter pour participer aux dépenses relatives aux travaux de prospection ou de recherche, et ce, après accord de l'autorité concédante.

Article 113.3 - paragraphe a) (nouveau) :

- a) une réserve déductible dans la limite de 20% du bénéfice imposable destinée à financer :

- des souscriptions au capital initial des entreprises ou à son augmentation et qui ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l'incitation aux investissements et aux mêmes conditions. Les montants réinvestis n'ouvrent pas droit au bénéfice du dégrèvement lors de la libération du capital souscrit.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 février 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14 février 2008.

- des dépenses de prospection et/ou de recherche sur le même permis et/ou d'autres permis de prospection ou de recherches détenus par le titulaire.

Toutefois, le taux de financement par ladite réserve ne peut pas dépasser les 30% du montant desdites dépenses.

- des dépenses de prospection et/ou de recherche pris en supplément des engagements contractuels initiaux sur le même permis ou autres permis détenus par le titulaire. Toutefois, le taux de financement par ladite réserve ne peut pas dépasser les 50% du montant des dépenses de prospection et/ou de recherche supplémentaires.

- des dépenses d'établissement des canalisations de transport des hydrocarbures telles que prévues aux articles 75 et suivants du présent code.

Les dépenses visées aux deuxième et troisième tirets du présent paragraphe financées au moyen de ladite réserve ne donne pas droit ni à l'amortissement ni à la déduction du bénéfice imposable. De même, l'entreprise nationale n'a pas droit au remboursement desdites dépenses.

La réserve constituée au cours d'un exercice considéré et qui n'a pas été réinvestie en totalité ou en partie au cours des trois exercices qui suivent l'année de sa constitution est

soumise à l'impôt sur les bénéfices aux taux applicables au bénéfice de l'exercice au titre duquel elle est constituée majoré des pénalités de retard prévues par la législation fiscale en vigueur.

Art. 2 - Sont ajoutés au code des hydrocarbures, un point 94.4 à l'article 94 et un point 96.5 à l'article 96 comme suit :

Article 94 : (point 94.4) :

94.4 : L'entreprise nationale peut lever l'option de participation sur toute nouvelle découverte réalisée dans le périmètre d'une concession d'exploitation sur laquelle elle n'a pas levé l'option de participation, et ce, dans les mêmes conditions et modalités prévues au présent article.

Article 96 : (point 96.5)

96.5 : L'entreprise nationale peut, dans certains cas, choisir de participer aux dépenses de prospection et/ou d'appréciation sur une concession d'exploitation commune, et ce, après accord de l'autorité concédante.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 70-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 septembre 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 12 septembre 2007 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage,

Vu la constitution et notamment ses articles 10, 28 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi organique modifiant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage,

Considérant que l'article 10 de la constitution dispose notamment que tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire et d'en sortir, dans les limites prévues par la loi,

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la constitution, la loi prévue par l'article 10 précitée a le caractère d'une loi organique,

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la constitution, le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi organiques,

Considérant que le projet soumis au conseil revêt la forme de loi organique conformément à l'article 28 de la constitution, que son examen par le conseil s'insère, par conséquent, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi organique soumis a pour objet de modifier les dispositions des articles 20 et 28 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et de prévoir, par cet effet, l'obligation pour tout tunisien se rendant en omra, d'être muni du titre prévu par le projet,

Considérant que l'article 10 de la constitution dispose notamment que tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire et d'en sortir, dans les limites prévues par la loi,

Considérant que l'article 7 de la constitution consacre l'exercice par le citoyen de la plénitude de ses droits, dans les formes et conditions prévues par la loi, et dispose que cet exercice ne peut être limité que par une loi prise pour le respect de l'ordre public,

Considérant que le titre de voyage prévu pour l'omra s'insère dans le cadre des attributions reconnues au législateur par la constitution en matière de détermination des limites à l'exercice du droit de circulation à l'extérieur du territoire, tant que la limitation, faite dans l'intérêt de l'ordre public, ne concerne qu'un but précis de voyage,

Considérant que les dispositions soumises sont, ainsi, compatibles avec la constitution et notamment avec son article 10.

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi organique modifiant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 4 octobre 2007, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine et Néjib Belaid, madame Radhia Ben Salah et monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 73-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 septembre 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 12 septembre 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis au conseil vise à modifier certains articles de la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables,

Considérant que le projet précité comprend des dispositions ayant trait à des obligations et à la détermination de crimes et de peines qui leur sont applicables,

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis comprend, notamment, des dispositions relatives à la révision des conditions d'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et

de protection physique des personnes, qu'il comprend également des dispositions concernant la formation des agents recrutés pour exercer les fonctions afférentes à ces activités et le déroulement des opérations de chargement, de transport et de déchargement de fonds, de bijoux et de métaux précieux sous la protection et l'escorte des unités de sûreté relevant des forces de sécurité intérieure,

Considérant, par ailleurs, que le projet de loi soumis détermine des sanctions pénales en cas de manquement à des prescriptions précises en rapport avec l'exercice des activités mentionnées,

Considérant qu'il apparaît de l'examen des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci.

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 24 octobre 2007, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine et Néjib Belaid, madame Radhia Ben Salah et monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2008-431 du 18 février 2008, portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003 et notamment son article 15 (nouveau),

Vu le décret n° 96-1544 du 9 septembre 1996, portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif, tel que modifié par le décret n° 2002-554 du 12 mars 2002 et le décret n° 2007-982 du 24 avril 2007,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier – Le nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé comme suit :

- trois (3) chambres de cassation,
- deux (2) chambres consultatives,
- cinq (5) chambres d'appel,
- six (6) chambres de première instance,
- deux (2) sections consultatives.

Art. 2 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret susvisé n° 96-1544 du 9 septembre 1996, portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif, tel que modifié par le décret n° 2002-554 du 12 mars 2002 et le décret n° 2007-982 du 24 avril 2007.

Art. 3 – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-432 du 18 février 2008.

Monsieur Béchir Essid, contrôleur général des services publics, directeur général de la privatisation, chargé de mission auprès du Premier ministre, est maintenu en activité pour une quatrième année, à compter du 1^{er} février 2008.

MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2008-433 du 18 février 2008, modifiant le décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006 définissant les cycles de formation des agents de forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile,

Vu le décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents des forces de la sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur et du développement local,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant organisation des structures des forces de la sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau) – La formation d'intégration est dispensée aux agents, nouvellement recrutés, en vue de les intégrer, de les qualifier et de leur faire acquérir le sens de l'institution et les principes constituant le fondement de la mission des forces de sûreté intérieure, à l'exception des agents recrutés aux grades d'inspecteur de police, de gardien de la paix et de sergent. Cette formation n'ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion ou de l'avancement à l'échelon.

Art. 2 – Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

RECTIFICATIF

Décret n° 2008-355 du 11 février 2008, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.

(Paru au Journal Officiel n° 14 du 15 février 2008)

Lire :

Art. 2 - Bénéficient des prestations de la caisse prévues à l'article premier du présent décret, les personnes suivantes :

Au lieu de :

Art. 2 - Bénéficient des prestations de la caisse prévues à l'article premier de la présente loi, les personnes suivantes :

(Le reste demeure sans changement).

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 février 2008.

La démission de Monsieur Mabrouk Slama, notaire à Radès, circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous, est acceptée pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 février 2008.

La démission de Madame Najla Dridi, interprète assermentée en langue française à Kasserine circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

NOMINATION

Par décret n° 2008-434 du 18 février 2008.

Monsieur Lamine Benzarti, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur général des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

DEROGATION

Par décret n° 2008-435 du 18 février 2008.

Il est accordé à Monsieur Ahmed Habassi, ministre plénipotentiaire, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2008.

Par décret n° 2008-436 du 18 février 2008.

Il est accordé à Monsieur Nouredine Hached, administrateur général, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 17 décembre 2007.

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

NOMINATION

Par décret n° 2008-437 du 18 février 2008.

Monsieur Sahraoui Gâmaoun, rédacteur en chef, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, à partir du 11 août 2007.

DEROGATION

Par décret n° 2008-438 du 18 février 2008.

Il est accordé à Monsieur Amor Ghouila, rédacteur en chef à l'agence Tunis Afrique Presse, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une quatrième année, à compter du 1^{er} mars 2008.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-439 du 18 février 2008, accordant à Monsieur Mohamed Ikbal Souissi la prime d'investissement prévue par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-14 du 3 janvier 2007,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er} 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-2311 du 11 septembre 2007,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 26 novembre 2007,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Monsieur Mohamed Ikbal Souissi bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 10.014 dinars représentant 5% du coût de réalisation d'un projet de cuniculture sis à Ain Draham estimé à 200.289 dinars.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% à la réalisation de 50% du coût du projet,
- 50% à la réalisation de la totalité du projet et l'entrée en activité effective.

La prime d'investissement susvisée est imputée sur les ressources du fonds spécial de développement agricole.

Art. 3. - L'agence de promotion des investissements agricoles est chargée d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du projet de Monsieur Mohamed Ikbal Souissi de cuniculture à Ain Draham.

Art. 4. - Monsieur Mohamed Ikbal Souissi est déchu de la prime d'investissement prévue par l'article premier du présent décret en cas de non réalisation du projet ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 5. - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-440 du 18 février 2008.

Monsieur Boulbaba El Gazbar, administrateur général, est maintenu en activité pour une deuxième année, et ce, à compter du 1^{er} mars 2008.

DEROGATION

Par décret n° 2008-441 du 18 février 2008.

Il est accordé à Monsieur Ahmed Ben Said, directeur première classe à la société tunisienne de banque, détaché auprès de la société tanit international, en qualité de membre du directoire, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une deuxième année, à compter du 1^{er} février 2008.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-442 du 14 février 2008.

Monsieur Mohamed Naceur Brahem, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de l'agriculture et des industries agroalimentaires à la direction générale des secteurs productifs au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2008-443 du 14 février 2008.

Madame Mbarka Taleb, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de la population et de la famille à la direction générale des ressources humaines au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2008-444 du 14 février 2008.

Madame Assia Belkafi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de la santé, de la sécurité sociale et des programmes sociaux à la direction générale des ressources humaines au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2008-445 du 14 février 2008.

Monsieur Nidhal Ben Cheikh, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de la santé et de la protection sociale à la direction générale des ressources humaines au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2008-446 du 14 février 2008.

Madame Aziza Mrabti épouse Bader, analyste central, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère du développement et de la coopération internationale.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-447 du 14 février 2008.

Monsieur Lotfi Chaieb, rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière à l'Ariana, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-448 du 14 février 2008.

Monsieur Hichem N'jeh, rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Médénine, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-449 du 14 février 2008.

Monsieur Mohamed El Euch, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Sfax, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-450 du 14 février 2008.

Monsieur Mohamed Korbaya, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la location des carrières à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-451 du 18 février 2008.

Monsieur Sadok Driss, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Décret n° 2008-452 du 18 février 2008, fixant l'organigramme du centre international des technologies de l'environnement de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés, dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou par les collectivités publiques locales et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n°94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, portant création du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997, portant organisation administrative et financière du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2364 du 4 octobre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - L'organigramme du centre international des technologies de l'environnement de Tunis est fixé conformément à l'annexe et au schéma joints au présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les tâches attribuées à chaque poste de travail.

La nomination et le retrait des emplois fonctionnels qui y sont prévus interviennent par décision du directeur général du centre, conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attributions et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre international des technologies de l'environnement de Tunis.

Art. 3 - Le centre international des technologies de l'environnement de Tunis est appelé à établir un manuel des procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de toute mission s'inscrivant dans les attributions de chaque organe à part et les relations des organes entre eux.

Le manuel de procédures est mis à jour chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le ministre de l'environnement et du développement durable et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2008-453 du 18 février 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale est accordée à Monsieur Najeh Dali, professeur de l'enseignement supérieur agricole, directeur général de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-454 du 18 février 2008.

Monsieur Khaled Hammou est maintenu en activité dans le secteur public pour une deuxième année, à compter du 1^{er} février 2008.

Par décret n° 2008-455 du 18 février 2008.

Monsieur Ridha M'rad est maintenu en activité dans le secteur public pour une deuxième année, à compter du 1^{er} février 2008.

DEROGATION

Par décret n° 2008-456 du 18 février 2008.

Il est accordé à Monsieur Mouldi Khayati une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une deuxième année, à compter du 1^{er} mars 2008.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Décret n° 2008-457 du 18 février 2008, modifiant et complétant le décret n° 95-21 du 5 janvier 1995, portant création du prix du Président de la République pour les droits de l'enfant.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu le code de la protection de l'enfant promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-35 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 95-21 du 5 janvier 1995, portant création du prix du Président de la République pour les droits de l'enfant,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont abrogées et remplacées, comme suit, les dispositions de l'article premier et de l'article 3 du décret n° 95-21 du 5 janvier 1995 susvisé :

Article premier (nouveau) - Il est institué un prix dénommé « Prix du Président de la République pour les droits de l'enfant », attribué annuellement à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'enfance.

Article 3 (nouveau) - Le montant du prix du Président de la République pour les droits de l'enfant est fixé à vingt mille dinars (20.000D) et est imputé sur le budget du ministère chargé de l'enfance.

Art. 2 - Sont ajoutés au décret n° 95-21 du 5 janvier 1995 susvisé, les articles 3 (bis), 3 (ter), 3 (quater), 3 (quinquies) et 3 (sexies) suivants :

Article 3 (bis) - L'examen des dossiers de candidature au prix du Président de la République pour les droits de l'enfant est assuré par une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'enfance ou son représentant et composée des membres ci-après désignés :

- un représentant du ministère des affaires religieuses,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
- un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant de la direction générale de l'enfance,
- un représentant de l'observatoire d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfant,
- trois (3) représentants des associations et des organisations oeuvrant dans le domaine de l'enfance.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont il juge la présence utile aux travaux de la commission, sans droit de participation au vote.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enfance sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'enfance.

Article 3 (ter) - Les avis de la commission nationale sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, les membres de la commission sont convoqués pour une deuxième réunion sans aucune condition de quorum.

La commission nationale se réunit sur convocation de son président.

Article 3 (quater) - Les dossiers de candidature au prix du Président de la République pour les droits de l'enfant sont adressés du 1^{er} au 15 novembre de chaque année au président de la commission nationale.

Article 3 (quinquies) - La commission nationale procède à l'examen des dossiers de candidature au prix du Président de la République pour les droits de l'enfant en prenant en considération en particulier les dossiers rapportant des actions qui se distinguent par la créativité et l'innovation dans le domaine de l'enfance et qui témoignent d'une volonté de contribution au développement des capacités culturelles et créatives de l'enfant et l'ancrage des valeurs civiques et humaines chez ce dernier.

Article 3 (sexies) - Le prix du Président de la République pour les droits de l'enfant est attribué par décret sur proposition du ministre chargé de l'enfance après avis de la commission nationale visée à l'article 3 (bis) du présent décret.

Art. 3 - La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
--

Décret n° 2008-458 du 18 février 2008, portant institution du Prix du Président de la République pour la maison de culture qui se distingue plus que les autres par son activité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels,

Vu le décret n° 79-749 du 21 août 1979, portant encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique tel que modifié et par le décret n° 92-590 du 16 mars 1992 et le décret n° 95-98 du 16 janvier 1995,

Vu le décret n° 83-20 du 14 janvier 1983, fixant un statut particulier aux maisons du peuple et de la culture dépendant du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 94-560 du 15 mars 1994, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la culture tel que modifié par le décret n° 2004-1430 du 22 juin 2004,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est institué un prix dénommé « Prix du Président de la République pour la maison de culture qui se distingue plus que les autres par son activité ».

Art. 2 - Le prix institué par l'article premier ci-dessus, est attribué annuellement, par décret, sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, et après avis de la commission visée à l'article 5 du présent décret.

Art. 3 - Le montant du prix est fixé à sept mille (7000) dinars. Les crédits y afférents seront inscrits au budget du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Art. 4 - Le montant du prix est utilisé dans le développement de l'activité culturelle de la maison de culture concernée.

Art. 5 - Il est créé au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, une commission chargée de l'évaluation et du classement des candidatures pour l'obtention du prix.

Cette commission est présidée par le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, ou par son représentant, et elle est composée des membres suivants :

- un représentant de la direction générale des services communs,

- un représentant de la direction générale de l'action culturelle, qui assure le secrétariat de la commission,

- un représentant du bureau des affaires régionales et des établissements sous tutelle,

- une personnalité culturelle dont la compétence dans le domaine de l'action culturelle est réputée.

Le président de la commission peut inviter pour assister à ses travaux, toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres de cette commission sont désignés par décision du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Art. 6 - La commission se réunit sur invitation de son président une fois par an au moins et chaque fois que nécessaire, les membres sont informés de la date de chaque réunion et de son ordre du jour une semaine à l'avance au moins.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres, lorsque le quorum n'est pas atteint, le président invite de nouveau les membres et la commission se réunit alors dans le délai qui sera fixé par son président et quel que soit le nombre des membres présents.

La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - La commission se base dans l'évaluation des candidatures pour l'obtention du prix, sur les critères suivants :

- la bonne gestion des ressources, des espaces et des équipements de la maison de culture,
- la conformité du contenu des activités de la maison de culture aux orientations culturelles nationales,
- le rayonnement de la maison de culture dans son environnement,
- l'attraction des jeunes catégories et des élites culturelles par la maison de culture,
- l'action de clubs en activité au sein de la maison de culture et leur performance,
- les manifestations organisées au sein de la maison de culture et la qualité de leur organisation,
- la permanence de l'activité sur toute l'année,
- l'entretien de l'allure générale de l'établissement.

Art. 8 - La commission fixe la méthodologie d'évaluation des activités des maisons de cultures proposées par les commissariats régionaux à la culture et à la sauvegarde du patrimoine pour l'obtention du prix du Président de la République pour la maison de culture qui se distingue plus que les autres par son activité, et ce, conformément aux critères prévus par l'article 7 du présent décret.

Art. 9 - Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de La République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-459 du 18 février 2008.

Monsieur Abdelhakim Slama, directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, est maintenu en activité pour une période d'une troisième année, à compter du 1^{er} mars 2008.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-460 du 14 février 2008.

Le docteur Ali Gzam, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de pédiatrie à l'hôpital régional de Zarzis.

Par décret n° 2008-461 du 14 février 2008.

Le docteur Khaled Sayahi, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de cardiologie à l'hôpital régional « M'hamed Bourguiba » du Kef.

Par décret n° 2008-462 du 14 février 2008.

Le docteur Mohamed Mongi Hizi, médecin principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de médecine à l'hôpital de circonscription de Fériana.

Par décret n° 2008-463 du 14 février 2008.

Le docteur Foued Frikha, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de chirurgie à l'hôpital régional de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2008-464 du 14 février 2008.

Le docteur Slaheddine Ketata, médecin spécialiste de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de médecine à l'hôpital régional « Mohamed Ben Sassi » de Gabès.

Par décret n° 2008-465 du 14 février 2008.

Le docteur Souhir Mlaouh épouse Sridi, médecin spécialiste principal de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de radiologie à l'hôpital régional « 7 Novembre 1987 » de M'saken.

Par décret n° 2008-466 du 14 février 2008.

Monsieur Kamel Mhamdi, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des achats et de la gestion des stocks à la sous-direction de l'approvisionnement et des services auxiliaires à l'hôpital régional de Tozeur.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-467 du 18 février 2008.

Le docteur Taoufik Ben Chaabene, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « La Rabta » de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2008.

Par décret n° 2008-468 du 18 février 2008.

Le docteur Sadok Sayed, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2008.

Par décret n° 2008-469 du 18 février 2008.

Le docteur Mohsen Hamza, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « Razi » de la Manouba, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2008.

Par décret n° 2008-470 du 18 février 2008.

Le docteur Sarra Ben Jilani, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargée des fonctions de chef de service à l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis, est maintenue en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2008.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-471 du 18 février 2008.

Monsieur Ahmed Mdimagh, directeur général du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, est maintenu en activité pour une cinquième année, à compter du 1^{er} février 2008.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-472 du 18 février 2008.

Monsieur Abdelwaheb Rbai, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure de commerce de Sfax, à compter du 10 juillet 2007.

Par décret n° 2008-473 du 18 février 2008.

Monsieur Ahmed Hedhli, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis, à compter du 31 octobre 2007.

Par décret n° 2008-474 du 18 février 2008.

Monsieur Moncef Khemiri, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de documentation, à compter du 24 septembre 2007.

Par décret n° 2008-475 du 18 février 2008.

Monsieur Younes Boujelben, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur d'administration des affaires de Sfax, à compter du 6 juillet 2007.

Par décret n° 2008-476 du 18 février 2008.

Monsieur Ali Hatem Laater, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Mateur, à compter du 20 août 2007.

Par décret n° 2008-477 du 18 février 2008.

Monsieur Khalifa Messous, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Sbeitla, à compter du 20 août 2007.